PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 3

DIREITO CIVIL (OBRIGAÇÕES, CONTRATOS, DIREITOS REAIS E SUCESSÕES)

Direito Civil

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas sabatinas de prova oral para a Magistratura Estadual, o **Direito Civil** é cobrado a partir da **Constitucionalização do Direito Civil** (eficácia horizontal dos direitos fundamentais e o Diálogo das Fontes) e da aplicação prática do Código Civil de 2002 perante a jurisprudência consolidada do STF e STJ. As bancas exigem precisão terminológica e domínio dogmático nos seguintes eixos:

1. **Teoria Geral do Direito Civil e Direitos da Personalidade**: Distinção entre prescrição (extinção da pretensão - art. 189 do CC) e decadência (extinção do direito potestativo); imprescritibilidade de direitos existenciais e de personalidade; recusa ao "Direito ao Esquecimento" (Tema 786/STF); e o valor jurídico dos atos unilaterais (promessa de recompensa - art. 854 do CC, e gestão de negócios e lucro da intervenção).
2. **Direito das Obrigações e Adimplemento**: Obrigações de meio vs. de resultado; exceção de contrato não cumprido (*exceptio non adimpleti contractus* e *tu quoque*); distinção entre mora (inadimplemento relativo) e inadimplemento absoluto/antecipado (*anticipatory breach of contract*); e o direito de retenção por benfeitorias.
3. **Teoria Geral dos Contratos e Extinção Contratual**: Classificação exata das formas de extinção dos contratos (rescisão como gênero; resolução por inadimplemento ou imprevisão; resilição por distrato ou denúncia unilateral); vícios redibitórios e prazos de garantia/ciência (art. 445 do CC); garantia pela evicção (independência de boa ou má-fé do alienante); e a Teoria da Imprevisão (*rebus sic stantibus* - art. 478 do CC) em contraponto à Teoria da Base Objetiva do Negócio (Larenz / art. 6º, V do CDC).
4. **Direitos Reais, Posse e Usucapião**: Distinção ontológica entre posse *ad usucapionem* e posse *interdicta*; efeitos da posse quanto aos frutos, benfeitorias e deterioração (boa-fé vs. má-fé); usucapião especial rural (art. 191 da CF); a ilicitude do pacto comissório (art. 1.428 do CC) vs. a validade do pacto marciano; e exceções à regra do registro para aquisição da propriedade imobiliária.
5. **Direito de Família, Sucessões e Responsabilidade Civil**: Doação inoficiosa e o cálculo da legítima no momento da liberalidade (art. 549 do CC); inventário negativo e sua admissibilidade doutrinária/jurisprudencial; independência das instâncias cível e criminal e os efeitos vinculantes da absolvição no Júri por negativa de autoria ou inexistência do fato; e o critério bifásico de arbitramento do dano moral (STJ).

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Teoria Geral, Direitos da Personalidade e Atos Unilaterais

- **Direitos Potestativos vs. Direitos Subjetivos**: *"Candidato, diferencie direito subjetivo, direito potestativo e faculdade jurídica. Qual deles está sujeito à prescrição e qual se submete à decadência? Justifique com base no artigo 189 do Código Civil."*.
- **Promessa de Recompensa e Atos Unilaterais**: *"Em que consiste a promessa de recompensa (art. 854 do CC)? Ela exige o intuito específico de obter a recompensa por parte de quem cumpre a condição? O sistema de disque-denúncia é regido por esse instituto?"*.

- **Gestão de Negócios e Lucro da Intervenção**: *"Diferencie a gestão de negócios (art. 861 do CC) de um contrato de mandato. O que é o 'lucro da intervenção' e qual seu fundamento no enriquecimento sem causa?"*.

Eixo B: Extinção Contratual, Vícios e Garantias

- **Sistemática da Extinção Contratual**: *"Doutor, no âmbito da extinção dos contratos, diferencie rescisão, resolução e resilição. Onde se enquadra o distrato e o que é resilição unilateral (denúncia)?"*.
- **Vício Redibitório e Prazos de Garantia**: *"O que é vício redibitório? Se o vício for aparente, o adquirente possui a proteção legal? Quais os prazos para bens móveis e imóveis e como funciona a regra de ciência diferida (art. 445, § 1º, do CC)?"*.
- **Garantia pela Evicção**: *"A responsabilidade do alienante pela evicção exige a demonstração de sua má-fé? É possível às partes estipular a exclusão da garantia pela evicção e quais os seus limites?"*.
- **Teoria da Imprevisão vs. Teoria da Base do Negócio**: *"Diferencie a Teoria da Imprevisão (art. 478 do CC) da Teoria da Base Objetiva do Negócio. Exige-se fato imprevisível em ambas?"*.

Eixo C: Direitos Reais, Posse e Usucapião

- **Efeitos da Posse (Boa-fé vs. Má-fé)**: *"Quais são os efeitos da posse quanto à restituição dos frutos, indenização de benfeitorias (úteis, necessárias e voluptuárias) e responsabilidade pela deterioração da coisa, diferindo o possuidor de boa-fé do de má-fé?"*.
- **Transmutação da Natureza da Posse**: *"É possível ao possuidor mudar o caráter da sua posse por exclusiva deliberação interna (interversão do título da posse)? Como a doutrina e a Enunciado 301 do CJF aplicam o art. 1.203 do CC?"*.
- **Pacto Comissório vs. Pacto Marciano**: *"O que é a proibição do pacto comissório positivada no artigo 1.428 do Código Civil? O pacto marciano é admitido no direito brasileiro e qual a sua distinção?"*.
- **Usucapião Especial Rural e Módulo Mínimo**: *"É possível a usucapião especial rural (art. 191 da CF) de imóvel com área inferior ao módulo calculado para a região? A lei municipal ou o módulo do INCRA podem obstar a garantia constitucional?"*.

Eixo D: Direito de Família, Sucessões e Responsabilidade Civil

- **Doação Inoficiosa e Momento de Apuração**: *"O que é doação inoficiosa (art. 549 do CC)? Em que momento se calcula o montante da legítima dos herdeiros necessários nas doações sucessivas: no momento do ato de liberalidade ou na abertura da sucessão?"*.
- **Inventário Negativo**: *"O Código de Processo Civil prevê expressamente o inventário negativo? Qual a sua utilidade prática e o interesse de agir dos herdeiros?"*.
- **Efeitos Cíveis da Sentença Penal Absolutória**: *"Se o réu for absolvido no Tribunal do Júri pela tese da negativa de autoria, essa decisão vincula o juízo cível na ação de reparação de danos? E se a absolvição se der por falta de provas?"*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Alteração Unilateral do Caráter da Posse (Interversão da Posse)**:
   - *A Pegadinha*: A banca pergunta se o locatário, por ato de sua própria vontade interna, pode passar a possuir o imóvel como dono (*animus domini*) para fins de usucapião.

- *A Solução*: Não. A alteração do caráter da posse exige **fator externo e objetivo** (oposição manifesta ao direito do proprietário ou cessação da causa jurídica subjacente, conforme Enunciado 301 da I Jornada de Direito Civil). A mera intenção psicológica interna do possuidor não altera a causa da posse (*art. 1.203 do CC*).

2. **Má-Fé na Garantia pela Evicção**:
   - *A Pegadinha*: Afirmar que a garantia da evicção só gera dever de indenizar se demonstrada a má-fé do alienante.
   - *A Solução*: A responsabilidade pela evicção é **objetiva ex lege**. O alienante responde pela evicção **mesmo estando de boa-fé** (*art. 447 do CC*). A má-fé do alienante ensejará, adicionalmente, a reparação por perdas e danos.
3. **Momento de Apuração da Doação Inoficiosa**:
   - *A Pegadinha*: Induzir o candidato a responder que o limite de 50% da legítima para caracterização de doação inoficiosa é calculado no momento da morte do doador (*abertura da sucessão / saisine*).
   - *A Solução*: Errado. O Código Civil de 2002 pacificou no **artigo 549** que a nulidade da doação inoficiosa considera o patrimônio do doador **no momento da liberalidade (no ato da doação)**, e não no momento do falecimento.
4. **Pacto Comissório vs. Pacto Marciano**:
   - *A Pegadinha*: Induzir o candidato a dizer que o credor pignoratício ou hipotecário pode ficar diretamente com o bem dado em garantia se o devedor não pagar a dívida.
   - *A Solução*: O **pacto comissório é nulo de pleno direito** (*art. 1.428 do CC*). O credor não pode apropriar-se do bem garantidor por descumprimento da obrigação. Todavia, é **válido o pacto marciano**, no qual se autoriza a adjudicação ou venda do bem ao credor desde que por valor de mercado apurado em avaliação justa, com restituição do saldo remanescente ao devedor.

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Teoria Geral dos Contratos (Rescisão, Resolução e Resilição)

Pergunta da Banca: *Doutor, faça a rigorosa distinção técnica entre rescisão, resolução e resilição contratual no sistema do Código Civil. Esclareça onde se enquadra o distrato.*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, no direito contratual pátrio, a **rescisão** é utilizada pela doutrina como gênero de desconstituição contratual, do qual são espécies a **resolução** (extinção por inadimplemento ou onerosidade excessiva) e a **resilição** (extinção por manifestação de vontade, unilateral ou bilateral)."
2. **Fundamentação Legal e Conceitual**: "A **resolução contratual** (artigos 474 e 475 do Código Civil) decorre do inadimplemento culposo ou involuntário de uma das partes (impossibilidade da prestação) ou da excessiva onerosidade superveniente (artigo 478 do CC - *teoria da imprevisão*). Já a **resilição** (artigo 472 do CC) decorre da autonomia privada das partes: quando feita de forma bilateral, mediante novo negócio jurídico desconstitutivo, denomina-se **distrato**; quando realizada de forma unilateral, nos casos permitidos por lei ou pelo contrato, denomina-se **denúncia** (artigo 473 do CC)."
3. **Análise Crítica e Doutrinária**: "Em sentido estrito, parte da doutrina clássica (como Orlando Gomes e Caio Mário) reserva a palavra *rescisão* especificamente para a invalidação de contratos eivados de

vícios de consentimento na sua formação, como a lesão ou o estado de perigo. O **distrato**, portanto, enquadra-se precipuamente na categoria de **resilição bilateral**."

4. **Fechamento Institucional**: "Com efeito, na análise das demandas de resolução contratual, o magistrado verificará se o inadimplemento é substancial (*teoria do adimplemento substancial*) para preservar o vínculo ou acolher a extinção do contrato com o restabelecimento do *status quo ante* e eventual apuração de perdas e danos."

Modelo B — Direitos Reais e Garantias (Vedação do Pacto Comissório vs. Pacto Marciano)

> **Pergunta da Banca**: *Candidato, o credor de uma dívida garantida por hipoteca ou penhor pode convencionar a retenção direta do bem caso o devedor incorra em inadimplência? O que é o pacto marciano?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a resposta é **negativa**. É nula de pleno direito a cláusula que autoriza o credor pignoratício, hipotecário ou anticrético a apropriar-se diretamente do bem dado em garantia em caso de inadimplemento do devedor, instituto denominado **pacto comissório**."
2. **Fundamentação Legal**: "A proibição do pacto comissório está expressamente positivada no **artigo 1.428 do Código Civil**. O legislador veda tal prática para obstar o enriquecimento sem causa do credor e proteger o devedor em situação de vulnerabilidade econômica, haja vista que o valor do bem garantidor frequentemente excede o montante da dívida."
3. **Distinção com o Pacto Marciano**: "Diversamente, a doutrina e a jurisprudência do STJ admitem a validade do **pacto marciano**. Nele, convenciona-se que, havendo inadimplemento, o bem garantidor será objeto de **avaliação justa por preço de mercado**, permitindo-se a apropriação do bem pelo credor desde que este **restitua de imediato ao devedor o valor que suplantar o montante do débito**, afastando-se o enriquecimento ilícito."
4. **Fechamento Institucional**: "Desta forma, no julgamento de execuções ou ações declaratórias de nulidade, o magistrado declarará a nulidade absoluta da cláusula comissória, resguardando contudo a possibilidade de dação em pagamento posterior ao vencimento (art. 1.428, parágrafo único, CC) ou a aplicação do pacto marciano quando juridicamente hígido."

Modelo C — Sucessões e Direito Imobiliário (Doação Inoficiosa)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, defina doação inoficiosa. Em doações sucessivas promovidas pelo doador a terceiros, em qual momento deve ser apurado o excesso sobre a legítima dos herdeiros necessários?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a **doação inoficiosa** é aquela que excede a metade do patrimônio de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento, violando a legítima dos herdeiros necessários."
2. **Fundamentação Legal**: "O instituto encontra-se expressamente regrado no **artigo 549 do Código Civil**, o qual prevê a **nulidade absoluta** da disposição no tocante ao valor que ultrapassar a quota disponível (50% do patrimônio líquido do doador)."
3. **Momento de Apuração e Jurisprudência do STJ**: "Com a vigência do Código Civil de 2002, resta superada a controvérsia anterior: a aferição do excesso e da inoficiosidade **deve ser feita obrigatoriamente no momento de cada ato de liberalidade (no momento do contrato de doação)**, e não na data do falecimento do doador. Em caso de doações sucessivas, computa-se o valor do patrimônio existente na data de cada doação individualmente considerada, para verificar se a quota disponível foi ultrapassada."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, em sede de Ação Anulatória de Doação Inoficiosa promovida por herdeiros necessários, o magistrado determinará a avaliação do patrimônio do doador à época em que

o negócio foi celebrado, declarando a nulidade parcial do ato tão somente quanto à parcela excedente, preservando-se a validade da quota disponível."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais do Bloco 3

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Direito ao Esquecimento	Admitia-se a tutela para impedir a divulgação de fatos passados verídicos desabonadores.	**STF (Tema 786/RG)**: É **incompatível com a Constituição Federal** a ideia de um direito ao esquecimento que limite a divulgação de fatos verídicos.
Usucapião Especial Rural e Módulo Mínimo	Sustentava-se que o imóvel usucapiendo deveria respeitar a fração mínima de parcelamento / módulo rural.	**STF (Tema 858/RG)**: É **preenchido o requisito constitucional do art. 191 da CF** mesmo que o imóvel possua dimensão inferior ao módulo calculado para a região.
Penhora de CNH / Passaporte de Devedor	Discutia-se a constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas do art. 139, IV do CPC.	**STF (ADI 5941) e STJ**: Válidas as medidas atípicas, **desde que não impeçam o exercício da profissão/subsistência** (ex.: inadmissível contra taxista/motorista de app).
Embargos de Terceiro sem Registro do Imóvel	Exigia-se o registro da promessa de compra e venda em cartório para oposição do terceiro.	**STJ (Súmula 84)**: É **admissível a oposição de embargos de terceiro** fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.
Inoponibilidade de Exceções ao Terceiro no Título	Discutia-se se o devedor originário podia opor exceção pessoal ao endossatário de boa-fé.	**STJ**: Mantido o **princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé** (autonomia e abstração do título de crédito).